DELPHINE **M.**

CRÉATIONS

PROJET — à valider avant mise en ligne. Les passages surlignés sont à compléter par Delphine. Texte rédigé comme base de travail : le faire relire (juriste, CCI ou chambre des métiers) avant publication.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Version en vigueur au [DATE DE MISE EN LIGNE]

1. QUI SOMMES-NOUS

Le site [DOMAINE] (ci-après « le site ») est édité par [PRÉNOM NOM], entrepreneur individuel (EI) exerçant sous le nom commercial « Delphine M. Créations » (ci-après « la créatrice »).

- SIRET : [SIRET]
- Adresse : [ADRESSE POSTALE]
- E-mail : [E-MAIL] — Téléphone : [TÉLÉPHONE]
- TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

2. CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes les ventes de bijoux conclues sur le site entre la créatrice et toute personne physique agissant en qualité de consommateur (ci-après « la cliente » ou « le client »).

La cliente les accepte en cochant la case prévue à cet effet avant le paiement. Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de la commande ; elles sont jointes à l'e-mail de confirmation de commande.

Les créations sur-mesure font l'objet d'un échange et d'un devis personnalisés ; elles restent soumises aux présentes CGV, sous réserve des particularités prévues à l'article 9.

3. LES BIJOUX

Les bijoux sont façonnés à la main, en cuir, dans l'atelier de la créatrice. La plupart sont des **pièces uniques**, disponibles en un seul exemplaire.

Chaque fiche présente les caractéristiques essentielles du bijou (matières, couleur du cuir, dimensions, poids). Les photos sont aussi fidèles que possible ; de légères différences de teinte ou d'aspect, liées au travail à la main, à la nature du cuir et à l'affichage de chaque écran, font le charme de chaque pièce et ne constituent pas un défaut.

4. PRIX

Les prix sont indiqués en euros, toutes taxes comprises (TVA non applicable, art. 293 B du CGI). Les frais de livraison sont indiqués avant la validation du paiement et s'ajoutent au prix des bijoux.

Le prix applicable est celui affiché au moment de la commande.

5. COMMANDE

Pour commander, la cliente ajoute un ou plusieurs bijoux à son panier, puis est redirigée vers la page de paiement sécurisée de notre prestataire Stripe, où elle indique ses coordonnées, son adresse de livraison et le mode de livraison

choisi, accepte les CGV et procède au paiement.

Pendant le paiement, les bijoux du panier sont réservés pour elle pendant environ 30 minutes ; passé ce délai sans paiement, ils redeviennent disponibles.

La vente est conclue dès la confirmation du paiement. Un e-mail de confirmation récapitulant la commande, accompagné des présentes CGV et du formulaire de rétractation, est alors envoyé à la cliente.

La créatrice se réserve le droit d'annuler toute commande d'une cliente avec laquelle existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. Si, malgré la réservation, un bijou se révélait indisponible, la cliente en serait informée sans délai et intégralement remboursée.

6. PAIEMENT

Le paiement s'effectue en ligne, par carte bancaire ou par les autres moyens proposés sur la page de paiement, via la plateforme sécurisée Stripe. Les données bancaires sont saisies et traitées exclusivement par Stripe : la créatrice n'y a jamais accès.

Le montant est débité au moment de la commande.

7. LIVRAISON

Les bijoux sont livrés en France métropolitaine.

- **Colissimo suivi :** [TARIF] €, offert à partir de [SEUIL] € d'achat.
- **Retrait dans la Vaunage** (gratuit) : [À CONSERVER OU SUPPRIMER — modalités : lieu, prise de rendez-vous].

Chaque commande est préparée sous [X] jours ouvrés après le paiement. Un e-mail contenant le numéro de suivi est envoyé à l'expédition. Le délai d'acheminement Colissimo est donné à titre indicatif par La Poste (en général 48 h ouvrées).

En tout état de cause, la commande est livrée au plus tard 30 jours après sa conclusion. À défaut, la cliente peut résoudre la vente dans les conditions prévues aux articles L216-6 et suivants du Code de la consommation.

Les risques de perte ou d'endommagement des bijoux sont transférés à la cliente au moment où elle, ou un tiers désigné par elle, en prend physiquement possession. En cas de colis abîmé, nous vous invitons à émettre des réserves auprès du transporteur et à nous contacter rapidement.

8. DROIT DE RÉTRACTATION

La cliente dispose d'un délai de **14 jours** à compter de la réception du bijou pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision.

Pour l'exercer, elle adresse avant l'expiration de ce délai une déclaration dénuée d'ambiguïté par e-mail à [E-MAIL] ou par courrier à l'adresse indiquée à l'article 1, en utilisant si elle le souhaite le formulaire ci-dessous (également joint à l'e-mail de confirmation).

Le bijou est renvoyé au plus tard 14 jours après la communication de sa décision, à l'adresse indiquée à l'article 1, dans son état d'origine et soigneusement emballé. Les frais de retour sont à la charge de [LA CLIENTE / LA CRÉATRICE — À CHOISIR].

La créatrice rembourse la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison initiaux (sur la base du tarif de livraison standard), au plus tard 14 jours après avoir été informée de la décision de rétractation. Elle peut différer le remboursement jusqu'à la réception du bijou ou jusqu'à la preuve de son expédition. Le remboursement est effectué avec le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la commande.

La responsabilité de la cliente peut être engagée en cas de dépréciation du bijou résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement.

Exceptions (article L221-28 du Code de la consommation) : le droit de rétractation ne s'applique pas aux bijoux confectionnés selon les spécifications de la cliente ou nettement personnalisés (créations sur-mesure). [À DÉCIDER : exclure aussi, pour raisons d'hygiène, les boucles d'oreilles portées ou dont la protection a été retirée après la livraison (L221-28, 5°) — dans ce cas, prévoir une protection sur les crochets et le préciser sur les fiches produit.]

Formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

À l'attention de Delphine M. Créations, [ADRESSE POSTALE], [E-MAIL] :

Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*) / pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*) / reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :

(*) Rayez la mention inutile.

9. CRÉATIONS SUR-MESURE

Toute demande de création sur-mesure fait l'objet d'un échange avec la créatrice, puis d'un devis indiquant la description du bijou, son prix et le délai de réalisation. La commande est ferme après acceptation du devis par la cliente [ET VERSEMENT D'UN ACOMPTE DE [X] % — À CONFIRMER].

S'agissant de bijoux confectionnés selon les spécifications de la cliente, ils ne bénéficient pas du droit de rétractation (article 8). Les garanties légales (article 10) s'appliquent.

10. GARANTIES LÉGALES

Tous les bijoux bénéficient, indépendamment du droit de rétractation :

- de la **garantie légale de conformité** (articles L217-3 et suivants du Code de la consommation) : la cliente dispose de 2 ans à compter de la délivrance du bijou pour obtenir sa mise en conformité (réparation ou remplacement) ou, à défaut, une réduction du prix ou la résolution de la vente. Pendant ce délai, elle n'a à établir que l'existence du défaut de conformité, et non sa date d'apparition ;
- de la **garantie des vices cachés** (articles 1641 à 1649 du Code civil), pendant 2 ans à compter de la découverte du vice.

[Reproduire ici, mot pour mot, l'encadré d'information sur la garantie légale de conformité prévu par l'article D211-2 du Code de la consommation (modèle officiel, disponible sur Légifrance).]

L'usure normale du cuir et les marques liées à un usage ou un entretien non conformes aux conseils fournis (page « Entretien du cuir ») ne constituent pas un défaut de conformité.

Pour toute réclamation : [E-MAIL], en joignant le numéro de commande et, si possible, une photo.

11. FACTURE

Une facture est adressée par e-mail à toute cliente qui en fait la demande.

12. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les créations, photos, textes et éléments graphiques du site sont la propriété de la créatrice. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite.

13. DONNÉES PERSONNELLES

Les données collectées lors d'une commande servent à son traitement, à sa livraison et au respect des obligations légales. Leur traitement est décrit dans la page « Confidentialité » du site.

14. RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION

En cas de difficulté, la cliente est invitée à contacter d'abord la créatrice à [E-MAIL] afin de trouver une solution amiable.

À défaut d'accord, elle peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation dont relève la créatrice : [NOM DU MÉDIATEUR, SITE INTERNET ET ADRESSE — adhésion obligatoire, article L612-1 du Code de la consommation] .

15. DROIT APPLICABLE

Les présentes CGV sont soumises au droit français. En cas de litige, et à défaut de résolution amiable, les tribunaux français sont compétents dans les conditions prévues par la loi ; la cliente consommatrice peut notamment saisir la juridiction du lieu où elle demeurait au moment de la conclusion du contrat.
